

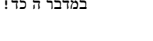
מסורת הש"ם

(א) ב"ב פא': מבות יח: מנחות יח: קד: קדושין סה: יבמות קד: חולין סג: גרה סו: (ג) סוטה ת. [נוס'] דגנעיס פ"ח תוספתא סוטה פ"א(ג) (א [נמוס'] דגנעיס פ"ח הכי איתא רבי יהודה אומר וכו' אלא משום שנאמר והקריב אותה הכהן במדבר ה' פט"ו אחת הוא מקריב ואין מקריב שמים ע"כ וכן איתא תמוס' דסוטה פ"ח ועד דרמב"ם פ"ד מהל' סוטה כתב שנאמר והעמיד אותה הכהן ועל כרחק טעות נפל כפסר הרמב"ם כי לא נמצא פסוק זה וז"ל והקריב אותה [הכהן:] (ד) [ז"ל אומרם],



תורה אור השלם

- ↑ והשקף את דאשעה את מי הקורים הקאורים וקאו בזה הפנים המקאורים לקורים:
- ↑ במדבר ה כד:



הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה וקפרינ וכו' ליפר לה הוא הבעל ומשני פסר כז"ל והד"ף: (ג) ד"ה שלכה וכו' ויש לה פסירה וכו' אשתה גם אני:



גליון הש"ם

גמ' שנאמר והשקה אותה. ע' סוטה דף ט. ובש"י שם ד"ה אותה:



פירוש הרא"ש

דאמר ליה לבי שמענא הפר לה. כלומר הפר לה ושלאשבו ואשמעם, נדריה תחול הפקדן למפרע: לבי שבע ליפר לה. מאחר שאין הפרה מועלת עד שישמע נדריה למה ז"ל לאפטרופוסו שיפר תחילה לכשישמע הבעל יפר לה: כבר דלמא מטרידנא. שמה כשאשמע נדריה איהי טרוד ועיבוד היום ולא אפר לה: הווש שיפר לאשמו. מחרש דקרא קאי שמדבר איתו שומע דכתיב ואני כחרש לא אשמע וכלום לא יפתח פיו אבל מחרש דרענן ברמיזה לא מצי מפקע נדר דאורייתא ועוד שדתי כשטויה: בל הראוי לביילא אין בילה מעכבת בו בו. צפ' המנחות והנסיכים (דף קג:) תנן דהעטר מנחה של ס"א עשוינים מביאים בשני כלים

לפי שאין נגללים בכלי אחד יפה ופרין והתנן אם לא בלל כשר ומשני ר' זירא דראוי לבילה בעי ובכלי אחד שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו: ואמר רבא ת"ש ושבע בעילה פרש לאשת חרש. והא דלא מייתי רבא הן ברייתא למיפשע בעיא קמייתא דרמי בר חמא דדוקא אשת חרש מעיט קרא דלאו בר שמיעה הוא משום דלמלא תנא גופיה מספקא ליה בעי באיניש דעלמא ליה בעי שמיעה וחרש דפשיטא ליה נקט: בעל מהו שיפר לשתי נשיו בבת אחת. וה"ה דמספקא ליה בלל בשמי בנתייב וחדא מניייהו נקט: אותה דוקא. הא דכתיב ואם ביום שמוע אישה יניא אותה מי דרשין אותה או לא דרשין הכי: אין משקין ב' בושות באחת. אין מביאין לעורה ב' נשים סוטה להשקות ביחד: ומפני זאת חכמה לא מודה: אלא בשום שנאמר והשקה לברד. והשקה מפיק ה"א ובאילו כתיב והשקה

רש"י

דאמר ליה. לשליח לבי שמענא לנדרה הפר לה: וקפרינן **לבי שמע**

ליפר לה (א): **הוא**. הבעל כבר דלמא מיטרידנא: **משום דבר מישמע הוא**. וקרינן ציה ושמע אישה ואלהכי מצי מיפר: **היינו דר' זירא**. דאמר במסכת מנחות צפ' המנחות והנסיכים והכי הוא

שאלו שאלה לעילא מדר' יהודה בר אילעאי מניין לאומר הרי עלי ששים ואחד עשרון שמביא ששים בכלי אחד ואחד בכלי אחד והכי תנינן במתני' מתנדב אדם מנחה של ששים עשרון ומביא בכלי אחד ואם אמר הרי עלי ששים ואחד מביא ס' בכלי אחד וא' בכלי א' פתח ר' יהודה בר אילעאי והתם מפרש כו' א"ל הרי הוא אומר כל מנחה בלולה בשמן ומריבה אמרה תורה הבא מנחה שיכולה להבילן וקיס והו לרבנן דס' נגללין בכלי אחד ויותר אין נגללין כו' ופרין התם מאי טעמא משום דאין נגללין אלמא דבלילה מעכבת והתנן אם לא בלל כשר ומתרחן רבי זירא כי אמרינן דבלילה [אין] מעכבת בראוי לבילה כגון ששים עשוינים הראוי לבילה אם לא בלל כשר וכל שאין ראוי לבילה כגון ששים ואחד בילה מעכבת ומאחר דאין נגללין אין מביאין. ה"ג גבי חרש כל הראוי לשמוע כגון שאינו חרש ובעל מיפר בלל שמיעה ושאינו ראוי לשמיעה כגון חרש שמיעה מעכבת בו ולא מצי מיפר: או **דלמא ושמע אישה לא מעכב**. כלל: **בצט אחת**. בדיבור אחד: **דוקא**. יניא אותה ולא שמים צבת אחת: **שמי סוטות כאחת**. בשמי כוסות: **שלכה גם בחצירתה**. הואיל ויש (ו) לי חצרתה (ו) אחרת מה צדק אם אשתה אני: **והשקה לבדה**. דוהשקה דוקא משמע אחת ולא ב': מתני'

שמיעה הוא לא מעכבא ציה שמיעה דנחי דליכא למיפשט בעיין חרש משמע דהיכא דהוי בר שמיעה לא מעכבא ציה שמיעה דהי לא תימא הכי לעיל אמאי לא פשטוה לההיא בעיא מהך צרייתא אלא ודאי משום דליכא לדחוי כדדחינן. מיהו אפילו הכי כיון דקאמר רמי בר חמא אמ"ל בעל מיפר בלל שמיעה ומסמין ליה נמי אדרבי זירא דאמר כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו משמע דהכי קיי"ל ועוד דפשטיהו דמתני' והך מתנייתא דלעיל בזהי רהטי ואע"ג דשניניהו אשנויי לא סמכינן. וכן דעת הרמב"ם ז"ל: **איבעיא להו בעל מהו שיפר לשתי נשיו צצט אחת**. שאם נדרו שתייהן ואמר להן מופר לכון: **אוסה דוקא**. ביום שמוע אישה יניא אותה [נמדבר לן]. והא דבעיא צבעל ה"ה צאל דגבי אלב נמי כתיב אותה: **מפני שלכה גם בחצרתה**. שפעמים שחצרתה טאורה והיא טמאה וכשתראה חצרתה אומרת טאורה אני תגיס דעתה ולא תרצה להודות וימחק שם שנכתב בקדושה: **לא מן השם הוא זה**. לא מפני טעם זה אמרו דאין משקין שמי סוטות כאחת אלא משום שנאמר והשקה במפיק ה"א דהוא ליה כאילו כתב והשקה אותה ודרשין אותה לבדה: **ולענין הלכה איכא מ"ד** דרבינא מדרבנן מוכח לה לבעיין דלא משמע להו אותה דוקא דהא ידעי טעמא מפני שלכה גם בחצרתה הלך נקטינן דבעל מיפר לשתי נשיו כאחת והכי איתא בתוספתא דמכלתין (רפ"ו) צפי רבי יוסי ברי' יהודה ורבי אלעזר בר' שמעון אומרים הפרת נדרים מעת לעת כיצד היו על אשתו חמשה נדרים או שהיו לו חמש נשים ונדרו כולן ואמר מופר לכן מופרין מופר לך אינו מופר אלא לה. ואין כן דעת הרמב"ן ז"ל משום דצפ"ק דסוטה (דף ה.) אמרינן דמאן תנא קמא ר' שמעון היא דדריש טעמיה דקרא ומה טעם קאמר מה טעם אותה לבדה מפני שלכה גם בחצירתה אלמא לכלוי עלמא דרשין אותה לבדה ובפ' טרף בקלפי (ויומא מג.) נמי אמרינן דאותה דוקא דאמרינן התם אין שוחטין שתי פרות כאחת משום שגא' אותה [נמדבר יט] ולא אותה ואת חצרתה וכיון דבגמרינן נקטינן דאותה דוקא לא איכפת לן במאי דתיא בתוספתא דללמא משצשתא היא ולא מיתניא צי רבי חייא ורבי אושעיא. וכן נראה לי דודאי פשטיה דאותה דוקא דסוגיין הכי מדאמרינן בפרק תבא דמכילתין (דף פו:) עלה דמתני' דירה אשתו וסבר שגדרה בתו וכו' למימרא דיניא אותה דוקא היא וכו' וקמה לן סוגיין הכי אם לא שתאמר דנחי דאותה דוקא לענין שידע מי נדרה לענין אותה לבדה לאו דוקא. וי"ל להלכה דכי היכי דאינו מיפר לשתי נשיו צצט אחת הכי נמי אינו מקיים לשתייהן כאחת דהא בזהאי סוגיא דלקמן משמע דכי היכי דאותה דכתיב בהפרה דוקא הכי נמי לה דכתיב בהקמה דוקא וכמו שאכתוב בזהות סוגיא בסייעתא דשמיא:

הבא נמי דאמר ליה לבי שמענא מיפר לה לבי שמע ליפר לה הוא סבר דלמא מטרידנא בעי רמי בר חמא חרש מהו שיפר לאשתו אם תמצא לומר בעל מיפר בלא שמיעה משום דבר מישמע הוא אבל חרש דלאו בר מישמע הוא היינו דר' זירא (ב) דאמר רבי זירא **כ"ל** הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאין ראוי לבילה בילה מעכבת בו או דלמא ושמע אישה לא מעכב אמר רבא ת"ש ושמע אישה כפרט לאשת חרש שמע מינה איבעיא להו בעל מהו שיפר לשתי נשיו בבת אחת אותה דוקא או ילאו דוקא אמר רבינא ת"ש (ג) דאין משקין שתי סוטות כאחת מפני שלכה גם בחצירתה ר' יהודה אומר הלא מן השם הוא זה אלא משום ש"נאמא" (א) והשקה אותה לברדה: מתנ'

נערה המאורסה פרק עשירי נדרים

ר"ן

עג.

לז א מיי פ"ז מהל' מעשה קרבנות הל' ו: לח ב מיי פ"ב מהל' נדרים הלכה יג סמג לארין רמב טוש"ע י"ד סימן נלד ספיף ה: לבג ג מיי שם הלכה יד טוש"ע שם ספיף כט:
ב ד ה מיי פ"ד מהלכות סוטה הלכה ב:



תוספות

ומשני לבי שמענא הפר לה. כלוי הפר ותחול [הפקדון] כשאשוב ממקום פלוני ואשמעם, דהפרתו מועלת בזה הענין, הלכך משוי נמי שלתי: לבי שבע ליפר לה. מחר ששוב יפר, ולמה לו לעי' שלתי: בסרידנא. בשאשוב ולא אשמעם. ובמזר (יב:) פריך ליפר לה איהו, פי' כשיע יאמר כל נדרי' שמדורי מופרים דהא אוקיימנא כר"א, ומסוק תלמודא דילמא משתלינא או רתמנא, פי' בנסיעתו יהיה עצב וישה מלהפר. והא לא קשי' ליה ליפר מיד [ויחמיר] כל נדרי' שמדורי מופרי', דאי' למאן שאניט רוצה לבטל נדרי' כי אם משעה שיסע וחלין, אבל אי קשי' הא קשי' יאמר לה כל נדרי' שמדורי [משאפטן] עד שאשוב הכי הן מופרי', ולנ' לי אפטרופוס: אית"ל בעל מפר בלא שמיעה. דבר שמיעה אין שמיעה מעכבת [בן], אבל חרש שמיעה מעכבת בן, כדרי זירא [דאמר] כל הראוי לבילה כו': [ושבע] אישה פרט לאשת חרש. פי' הקונט' ומדלא מומעט אלף חרש [שמעיין דאיניש דעלמא מיפר] אע"ג דלא שבע, וק' אי"כ אמאי לא אייתי רבא גופיה למפשע בעיין דמפר בלל שמיעה [לעיל עג:], לך נראה דאי' לדחוי דשמא חרש פשיטא ליה לתנא אבל מאר איבעיא ליה, דכי אמרי' בפ"ק דקדוש"י, ר' אלעזר שסייה: בעל מהו שיפר לשתי נשיו. ה"ה דבאל מצי למיבעי: אותה דווקא. ואם ביום שמוע אישה יניא אותה [נמדבר לן:] מפני שלכה גם בחצרתה. ולא מדלא עונש מחק המגילה דנאוסה שכן עשו לחצרתה: לא מפני השם. לא מפני [טעם זה]: שני' והשקה. מפיק ה"א, דמשמע דהשקה אותה ולא חצרתה עמה:

השתא וכר"א לא מצי הדר ציה וכו' ממני אפטרופוס כל שעתא ושעתא בדידה הוא דאי בעי למיהדר בשליחותיה דשליח מצי הדר. והך בעיא אע"ג דלא מפשטא הכא מפשטא מדעיין דבסמוך דבעל מיפר בלל שמיעה וכדאפרש עלה בס"ד: **בעי רמי בר חמא חרש מהו שיפר לאשמו**. חרש המדבר ואינו שומע: **משום דבר מישמע הוא**. וכיון דראוי הוא לשמוע לא מעכב ציה שמיעה. ומסקינן דבחרש מעכבא ב' שמיעה מדמתניא ושמע אישה פרט לאשת חרש. וכתב הרמב"ן ז"ל דדוקא חרש משום דלאו בר שמיעה הוא אבל איניש דעלמא דבר חרש מעכבא ציה שמיעה דנחי דליכא למיפשט בעיין חרש משמע דהיכא דהוי בר שמיעה לא מעכבא ציה שמיעה דהי לא תימא הכי לעיל אמאי לא פשטוה לההיא בעיא מהך צרייתא אלא ודאי משום דליכא לדחוי כדדחינן. מיהו אפילו הכי כיון דקאמר רמי בר חמא אמ"ל בעל מיפר בלל שמיעה ומסמין ליה נמי אדרבי זירא דאמר כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו משמע דהכי קיי"ל ועוד דפשטיהו דמתני' והך מתנייתא דלעיל בזהי רהטי ואע"ג דשניניהו אשנויי לא סמכינן. וכן דעת הרמב"ם ז"ל: **איבעיא להו בעל מהו שיפר לשתי נשיו צצט אחת**. שאם נדרו שתייהן ואמר להן מופר לכון: **אוסה דוקא**. ביום שמוע אישה יניא אותה [נמדבר לן]. והא דבעיא צבעל ה"ה צאל דגבי אלב נמי כתיב אותה: **מפני שלכה גם בחצרתה**. שפעמים שחצרתה טאורה והיא טמאה וכשתראה חצרתה אומרת טאורה אני תגיס דעתה ולא תרצה להודות וימחק שם שנכתב בקדושה: **לא מן השם הוא זה**. לא מפני טעם זה אמרו דאין משקין שמי סוטות כאחת אלא משום שנאמר והשקה במפיק ה"א דהוא ליה כאילו כתב והשקה אותה ודרשין אותה לבדה: **ולענין הלכה איכא מ"ד** דרבינא מדרבנן מוכח לה לבעיין דלא משמע להו אותה דוקא דהא ידעי טעמא מפני שלכה גם בחצרתה הלך נקטינן דבעל מיפר לשתי נשיו כאחת והכי איתא בתוספתא דמכלתין (רפ"ו) צפי רבי יוסי ברי' יהודה ורבי אלעזר בר' שמעון אומרים הפרת נדרים מעת לעת כיצד היו על אשתו חמשה נדרים או שהיו לו חמש נשים ונדרו כולן ואמר מופר לכן מופרין מופר לך אינו מופר אלא לה. ואין כן דעת הרמב"ן ז"ל משום דצפ"ק דסוטה (דף ה.) אמרינן דמאן תנא קמא ר' שמעון היא דדריש טעמיה דקרא ומה טעם קאמר מה טעם אותה לבדה מפני שלכה גם בחצירתה אלמא לכלוי עלמא דרשין אותה לבדה ובפ' טרף בקלפי (ויומא מג.) נמי אמרינן דאותה דוקא דאמרינן התם אין שוחטין שתי פרות כאחת משום שגא' אותה [נמדבר יט] ולא אותה ואת חצרתה וכיון דבגמרינן נקטינן דאותה דוקא לא איכפת לן במאי דתיא בתוספתא דללמא משצשתא היא ולא מיתניא צי רבי חייא ורבי אושעיא. וכן נראה לי דודאי פשטיה דאותה דוקא דסוגיין הכי מדאמרינן בפרק תבא דמכילתין (דף פו:) עלה דמתני' דירה אשתו וסבר שגדרה בתו וכו' למימרא דיניא אותה דוקא היא וכו' וקמה לן סוגיין הכי אם לא שתאמר דנחי דאותה דוקא לענין שידע מי נדרה לענין אותה לבדה לאו דוקא. וי"ל להלכה דכי היכי דאינו מיפר לשתי נשיו צצט אחת הכי נמי אינו מקיים לשתייהן כאחת דהא בזהאי סוגיא דלקמן משמע דכי היכי דאותה דכתיב בהפרה דוקא הכי נמי לה דכתיב בהקמה דוקא וכמו שאכתוב בזהות סוגיא בסייעתא דשמיא:

הבא נמי דאמר ליה לבי שמענא מיפר לה לבי שמע ליפר לה הוא סבר דלמא מטרידנא בעי רמי בר חמא חרש מהו שיפר לאשתו אם תמצא לומר בעל מיפר בלא שמיעה משום דבר מישמע הוא אבל חרש דלאו בר מישמע הוא היינו דר' זירא (ב) דאמר רבי זירא **כ"ל** הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאין ראוי לבילה בילה מעכבת בו או דלמא ושמע אישה לא מעכב אמר רבא ת"ש ושמע אישה כפרט לאשת חרש שמע מינה איבעיא להו בעל מהו שיפר לשתי נשיו בבת אחת אותה דוקא או ילאו דוקא אמר רבינא ת"ש (ג) דאין משקין שתי סוטות כאחת מפני שלכה גם בחצירתה ר' יהודה אומר הלא מן השם הוא זה אלא משום ש"נאמא" (א) והשקה אותה לברדה. והשקה מפיק ה"א ובאילו כתיב והשקה

לא זוא להציא, והכי הוא כמביא מנחה מן הקטניות דאינה בלוס, שכל דבר שזוה הקב"ה להציא, יש עיבוד בעיקר הבאחו להציא באותו ענין שזוה הכתוב ולא צענין אחר, אבל מצוה האמורות באותה מצוה, כגון תוספה בקרבן, בלילה במנחה, יש שמתעבין אם יגלה הכתוב לשטות עליו לעכב, ויש שאין מעבדין (רשב"ם ב"ב פא.). מפני שלכה גם בחצירתה. שמה האחת שומדת על צוריה ואינה מודה לומר טמאה רואה את זו שאינה מודה וסובלת את בושתה ולזה מתגבר עליה לעשות כמו זו ואינה מודה (טוסט ח.). לא מן השם הוא זה. לא זהו הטעם שאמרת, הטעם העיקר האנלמר בדבר (טוס).